Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 22ª Vara Cível da Capital

Avenida Desembargador Guerra Barreto - Fórum do Recife, S/N, Ilha Joana Bezerra, RECIFE - PE - CEP: 50080-900 - F:( )

Processo nº **0017022-63.2025.8.17.2001**

AUTOR(A): M. N. D. M.
REPRESENTANTE: GEANE NUNES DA SILVA

RÉU: UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

SENTENÇA

Visto, etc.

Trata-se de **ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais**, ajuizada por **MANUELA NUNES DE MORAES**, menor impúbere, representada por sua genitora **GEANE NUNES DA SILVA**, em face de **UNIMED RECIFE – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**, objetivando compelir a demandada ao fornecimento de medicamentos e insumos prescritos para tratamento de **Diabetes Mellitus tipo I**, bem como ao reembolso das despesas já realizadas com tais produtos e, ainda, à reparação por danos morais, decorrentes da negativa de cobertura contratual.

Relata a parte requerente, em apertada síntese, que: **i)** é beneficiária do plano de saúde administrado pela ré desde 15 de abril de 2020, na modalidade "Básico Enfermaria", utilizando a carteirinha nº 0343311021328005; **ii)** é portadora de Diabetes Mellitus Tipo I (CID: E10.9), com diagnóstico médico emitido em setembro de 2019, necessitando de uso contínuo de insulina e insumos correlatos; **iii)** faz uso regular de Degludeca (3 unidades/mês), Lispro (3 refis/mês), agulhas de 4mm (2 caixas/mês), fitas reagentes Accucheck Guide (150 unidades/mês), lancetas (150 unidades/mês) e sensores FreeStyle Libre (2 unidades/mês), conforme prescrição médica anexada à inicial; **iv)** em junho de 2024, seu médico assistente recomendou a substituição do sensor FreeStyle Libre pelo modelo **FreeStyle Libre 2 Plus**, em razão da evolução clínica da enfermidade; **v)** a parte ré recusou o fornecimento do sensor alegando ausência de previsão no Rol da ANS, o que forçou a genitora da menor a arcar, com recursos próprios, com os custos mensais do tratamento, que giram em torno de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), totalizando até a propositura da demanda a quantia de **R$ 10.838,44** (dez mil, oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos), conforme notas fiscais juntadas.

Requereu a concessão dos **benefícios da gratuidade da justiça**, a concessão de **tutela de urgência para fornecimento imediato dos insumos e medicamentos** indicados na prescrição médica, a **condenação da ré ao fornecimento contínuo dos produtos prescritos**, bem

como ao **ressarcimento das despesas efetuadas** e ao pagamento de **indenização por danos morais** no valor de 15 salários mínimos. Pleiteou, ainda, a condenação da ré ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, atribuindo à causa o valor de R$ 33.608,44.

Deferida tutela antecipada (ID. 196193301).

Em sede de contestação (ID. 198172211), a parte demandada **refuta integralmente a pretensão autoral**, sob os seguintes fundamentos: **i)** sustenta a inexistência dos requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência, notadamente a ausência de **risco iminente e concreto de dano irreparável**, alegando que os insumos pleiteados são de uso domiciliar e amplamente disponíveis no mercado farmacêutico; **ii)** afirma que o último laudo médico que embasa o pleito data de junho de 2024, e que a negativa de cobertura ocorreu em agosto de 2024, tendo a parte autora ajuizado a ação apenas em fevereiro de 2025, o que denotaria a **ausência de urgência**; **iii)** defende que os sensores FreeStyle Libre e o leitor solicitado configuram **órteses não vinculadas a ato cirúrgico**, razão pela qual **não haveria obrigação legal ou contratual de cobertura**, nos termos do art. 10, inciso VII, da Lei nº 9.656/98;
iv) sustenta a **aplicação do princípio da contratualidade (pacta sunt servanda)**, argumentando que não se pode compelir a operadora a fornecer produtos ou procedimentos não pactuados contratualmente e tampouco incluídos no Rol da ANS, sob pena de desequilíbrio econômico-financeiro do plano de saúde, com base inclusive no julgamento do REsp 1.733.013/PR; **v)** requer a produção de **prova pericial médica**, sustentando que os laudos médicos acostados não são definitivos nem conclusivos quanto à imprescindibilidade do tratamento e, por se tratar de matéria técnica, não poderia ser analisada apenas com base em documentos unilaterais; **vi)** impugna o pedido de indenização por danos materiais, aduzindo que inexiste cobertura contratual para os insumos pleiteados, bem como não há previsão de reembolso quando o produto não integra o plano, conforme pactuado no contrato firmado entre as partes e reconhecido pela ANS.

Ao final, pugna pela total improcedência dos pedidos formulados na exordial, com a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A parte autora apresentou réplica à contestação (ID. 202701779).

É o relatório. Passo a decidir.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO.

Verifica-se, inicialmente, que o presente feito comporta julgamento antecipado da lide, pois não há necessidade de produção de prova em audiência, uma vez que sopesando os termos do contraditório e os elementos probatórios contidos no processo, entendo-o suficientemente instruído e, pois, maduro para ser julgado quanto a seu mérito, nos moldes do art.355, I, do CPC/2015.

De proêmio, convém ressaltar que o CPC/2015 adota o sistema do convencimento motivado (ou persuasão racional), segundo o qual cabe ao julgador decidir pela necessidade ou não de se realizar determinada prova para o deslinde da controvérsia.

Nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC/2015, pode o juízo indeferir as diligências que entender inúteis, se considerar que os elementos constantes nos autos já são suficientes para embasar a sua persuasão. Neste sentido, seguem recentes julgados das turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça:

*AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. J**ULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ**. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTISMO INFANTIL. TRATAMENTO MÉDICO. NÚMERO DE SESSÕES. LIMITAÇÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. ANS. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. **A legislação processual civil vigente manteve o princípio da persuasão racional do juiz, em seus artigos 370 e 371, os quais preceituam que cabe ao magistrado dirigir a instrução probatória por meio da livre análise das provas e da rejeição da produção daquelas que se mostrarem protelatórias.***

*4. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, para afastar a ocorrência de cerceamento de defesa, demandaria a análise de fatos e provas dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial diante da incidência da Súmula nº 7/STJ. 5. O julgamento dos EREsps nºs 1.886.929/SP e 1.889.704/SP (rel.Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 3/8/2022) pela Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. 6. É obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o Transtorno do Espectro Autista, Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett.7. A Autarquia Reguladora aprovou o fim do limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, além de ter revogado as Diretrizes de Utilização (DU) para tais tratamentos (RN-ANS nº 541/2022). 8. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.987.794/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de **9/12/2022**.)*

Pois bem, tem-se que:

"A prova pericial é admissível quando se necessite demonstrar no processo algum fato que dependa de conhecimento especial que não seja próprio ao "juiz médio", ou melhor, que esteja além dos conhecimentos que podem ser exigidos do homem e do juiz de cultura média" (MARINONI, Luiz Guilherme. 2017)[1] *(https://d.docs.live.net/3b883a8ae3e77e50/%C3%81rea%20de%20Trabalho/HOMEC*
[1].

No caso vertente entendo que a perícia médica no caso em epígrafe é desnecessária, na medida em que a prescrição médica é clara quanto à indicação e continuidade do tratamento. Visto que, segundo a jurisprudência aplicável, cabe ao profissional assistente escolher a metodologia mais adequada, além do que eventual divergência entre o perito e o médico assistente, não indicaria, por si só, inadequação do tratamento prescrito.

No ponto cabe reter que "*deve prevalecer o entendimento do médico-assistente do ora agravado, pois somente ele tem capacidade de estabelecer a terapia adequada para o tratamento da deformidade*". (**TJPE** – AI: 0011547-86.2022.8.17.9000, Relator FRANCISCO EDUARDO GONCALVES SERTORIO CANTO, Gabinete do Des. Francisco Eduardo Gonçalves Sertório Canto, julgado em **13/04/2023**, DJe).

Assim, diante do panorama descortinado, **reputo que não se afigura necessária a realização da perícia judicial**, competindo a este respeito consignar os seguintes precedentes jurisprudenciais:

> **APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE.** TRATAMENTO DE HOME CARE. **NEGATIVA DE COBERTURA. RELATÓRIO E LAUDOS MÉDICOS. NECESSIDADE DO TRATAMENTO PLEITEADO.** VEDAÇÃO CONTRATUAL. NULIDADE. ROL DA ANS. NATUREZA TAXATIVA. LEI 14.454/22. CRITÉRIOS. HOME CARE. EXTENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA CONTRATUAL. EXPECTATIVAS DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. **Se o magistrado entender que a causa está madura, pode dispensar a realização da prova, uma vez que dela é destinatário, bem como proferir o julgamento da lide, sem que isso signifique cerceamento de defesa, necessitando apenas, com base no princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, apresentar os fundamentos de sua decisão após a livre apreciação das provas**. 2. **Na hipótese, a demonstração da necessidade do atendimento da autora/apelada, por meio do sistema conhecido como home care é verificada pelos relatórios médicos constantes dos autos** que destacam ser o apelado portador de Alzheimer avançado, a necessidade de acompanhamento de fisioterapia, fonoaudiologia e nutricionista, bem como a necessidade de tratamento domiciliar.(...) (**TJ-DF** 07210484920218070007 1691014, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 19/04/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: **03/05/2023**)

> Apelação cível. Plano de saúde. Lombalgia. Cobertura para cirurgias. Dano moral. Sentença de procedência. 1.Preliminar. **Cerceamento de defesa. Inocorrência. Perícia desnecessária. Processo já contém pareceres técnicos suficientes para julgamento**. 2.Relação de consumo. Situação de emergência caracterizada. Inteligência do art. 35-C, da Lei 9656/98. Divergências médicas. **Prerrogativa do médico assistente, quanto à direção do tratamento. Pedido médico é bem fundamentado, com detalhamento do quadro do autor e justificativa para adoção do tratamento cirúrgico, neste momento. Já os profissionais contratados pela ré emitiram conclusão singela, sem contato direto**

com o paciente. 3.Caracterização de dano moral. Ilícito que consistiu na indevida recusa. Abusividade da negativa já reconhecida. Negativa agravou a situação de aflição psicológica e de angústia. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00. Apelação da ré não provida. Provida apelação do autor. (**TJ-SP** – AC: 10023608320198260337 SP 1002360-83.2019.8.26.0337, Relator: Edson Luiz de Queiróz, Data de Julgamento: 15/09/2020, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de **Publicação: 15/09/2020**).

Nesse ser assim, **indefiro a produção da perícia pericial** pretendida pela operadora, autorizando, por conseguinte o julgamento da lide no presente momento, sem necessidade de dilação probatória.

Dito isto, passo à análise do mérito.

Nas relações de consumo, notadamente aquelas que se firmam mediante simples adesão de uma parte ao contrato previamente estabelecido pela outra, devem preponderar, sobre a letra fria do texto, a boa-fé dos contratantes e o equilíbrio contratual.

Importa ressaltar que a finalidade precípua do contrato de assistência médica entabulado com a ré é a manutenção da saúde dos contratantes.

A saúde é direito fundamental de todo cidadão, sendo a assistência à saúde de livre iniciativa de pessoas jurídicas de direito privado que integram o sistema de saúde complementar, sob a fiscalização da Agência Nacional de Saúde.

Nesse contexto, cinge-se a controvérsia em torno da legalidade da negativa de custeamento fornecer insumos e medicamentos de uso domiciliar prescritos por médico assistente, especialmente o sensor **FreeStyle Libre 2 Plus**, se há direito da autora ao **ressarcimento dos valores despendidos com a aquisição dos referidos medicamentos e insumos** e se a negativa da ré configura ilícito contratual apto a gerar **indenização por danos morais**.

Não prosperam as razões da parte ré.

À luz das provas contidas nos autos, vejo que a autora aderiu a contrato de prestação de serviços médicos administrado e operado pela demandada, estando, inclusive, em dia com suas obrigações.

O fornecimento de medicamentos e insumos necessários ao controle glicêmico da autora, inclusive de uso domiciliar, como no caso do sensor FreeStyle Libre 2 Plus, é obrigação contratual e legal da operadora de saúde, desde que prescritos por médico habilitado e relacionados à enfermidade coberta pelo plano.

De acordo com o laudo médico apresentado, é incontroverso que a parte autora é portadora de Diabetes Mellitus tipo 1, já tendo realizado tratamentos com outros medicamentos para controle glicêmico. Segundo o relatório, o aparelho indicado serve para monitoramento contínuo da glicose (o que reduz a variabilidade glicêmica e os riscos de hipoglicemia). Além disso, o aparelho também informa as setas de tendência (permitem estimar a elevação ou declínio da glicose nos 30 minutos subsequentes). Assim, o médico prescreveu para autora a troca de sensores por tempo indeterminado (por se tratar de doença crônica atualmente se, cura), para os seguintes insumos: 02 (dois) Sensores Freestyle Libre por mês além das insulinas necessárias para o tratamento da Diabetes.

É indubitável que o aparelho era a melhor hipótese para ajudar e controlar o que a gravosa doença pode produzir.

Incontrovertido também que houve negativa sob a justificativa de que ele não se encontra contratualmente coberto, por não ter previsão no rol de procedimentos da ANS, conforme o ID. 196080331.

Nesse aspecto, é de conhecimento geral que o rol de procedimentos da ANS tem por escopo promover a defesa do interesse público na assistência suplementar a saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e clientes e é referência básica para os planos e seguros privados de assistência à saúde, sendo de conhecimento notório que o rol da ANS aponta a cobertura mínima de procedimentos obrigatórios.

Atualmente foi editada a Lei 14.454, de 21 de setembro de 2022, que alterou o art. 1º da Lei 9.656/1998, tendo sido afastada a tese da taxatividade do rol da ANS, ao prevê a cobertura obrigatória de tratamentos não elencados no rol, desde que tenham eficácia comprovada cientificamente ou sejam recomendados pela Conitec ou por órgão internacional, senão vejamos:

Art. 1º (https://normas.leg.br/?urn=urn:lex:br:federal:lei:2022-09-21%3B14454!art1) *Esta Lei altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998* (https://normas.leg.br/?urn=urn:lex:br:federal:lei:1998-06-03;9656)*, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.*

Art. 2º (https://normas.leg.br/?urn=urn:lex:br:federal:lei:2022-09-21%3B14454!art2) *A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998* (https://normas.leg.br/?urn=urn:lex:br:federal:lei:1998-06-03;9656)*, passa a vigorar com as seguintes alterações:*

"Art. 1º (https://normas.leg.br/?urn=urn:lex:br:federal:lei:2022-09-21%3B14454!art1) *Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade e, simultaneamente, das disposições da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990* (https://normas.leg.br/?urn=urn:lex:br:federal:lei:1990-09-11;8078) *(Código de Defesa do Consumidor), adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições:*

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

§ 4º A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação.

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I – exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II – existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais."

Ora, o médico especialista que fez a indicação do equipamento aponta eficácia comprovada do aparelho.

É importante ainda destacar que a operadora não pode substituir os médicos na opção terapêutica. Se a patologia está prevista no contrato, não pode haver negativa ou qualquer mitigação quanto ao procedimento recomendado pelo médico, quando da avaliação do paciente e de sua doença.

Além disso, caberia à ré demonstrar a ineficácia do tratamento, não bastando mera informação médica, não o fazendo, sendo obrigação da ré, assim, fornecer à autora os insumos consoante prescrição médica e pelo tempo necessário, consoante previsto na decisão de tutela antecipada, ante expressa indicação do médico que a assiste, justificando, inclusive, o porquê da necessidade de medicamento.

Observe-se que, em contrato de plano de saúde, de um lado o contratante assume o compromisso de pagar periodicamente as prestações pecuniárias correspondentes aos serviços oferecidos pelo plano de saúde e, de outro, cabe a ele prestar a cobertura dos procedimentos médicos quando o consumidor necessitar, resguardando-se, desse modo, a saúde e a vida do usuário contratante, o que nada mais é senão, a finalística inafastável e única razão do próprio contrato que vincula as partes.

Se o tratamento é imprescindível para a manutenção e melhoramento da saúde, por indicação de médico assistente, é dever de a seguradora cobrir o risco na forma pretendida.

Não há como conceber qualquer limitação contratual que seja capaz de impedir o fornecimento do medicamento ou tratamento indicado pelo profissional de saúde, até porque na interpretação de cláusula contratual que tais, deve-se dar privilégio à parte tecnicamente mais vulnerável do ajuste, sob pena de afrontar a própria finalidade do contrato (art. 47, CDC).

Nesse sentido, inexiste controvérsia acerca da cobertura contratual da doença da autora, de modo que deve prevalecer a interpretação favorável ao segurado, com a inclusão de todos os tratamentos necessários à manutenção de sua saúde.

A conduta da demandada afronta os Princípios da Boa-fé e do Equilíbrio Contratual que norteiam os contratos privados, pois implica em excessiva desvantagem à autora, mostrando-se abusiva a negativa como embasada, ao se atrelar a uma norma secundária

instituída por uma autarquia federal.

Seguem decisões sobre a espécie:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA – DIREITO À SAÚDE - PACIENTE PORTADORA DE DIABETES MELLITUS TIPO I – CONCESSÃO DE SENSOR FREESTYLE LIBRE 2 PLUS – IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08013735020248120012 Ivinhema, Relator.: Desª Elisabeth Rosa Baisch, Data de Julgamento: 13/12/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2024)

PLANO DE SAÚDE - Negativa de cobertura de tratamento com bomba de infusão contínua de insulina - Procedência decretada - Alegação da ré de que a recusa é lícita posto se tratar de medicamento de uso domiciliar, não constante do rol de coberturas obrigatórias da ANS - Descabimento - Empresa prestadora de serviços de assistência médica que não pode interferir na indicação feita pelo médico - Relatório médico que justifica a necessidade do tratamento indicado - Dever da ré de fornecer os insumos indicados à autora, consoante prescrição médica e pelo tempo necessário - Astreintes - Manutenção - Recurso desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1021254-03.2022.8 .26.0564 São Bernardo do Campo, Relator.: Galdino Toledo Júnior, Data de Julgamento: 10/04/2023, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2023)

Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c/c dano moral julgada parcialmente procedente. Inconformismo das partes . Diabetes Mellitus tipo 1. Prescrição médica acerca da necessidade tratamento com Bomba de insulina. Negativa de cobertura sob a alegação de que se trata de tratamento domiciliar e não previsto no rol de procedimentos da ANS. Recusa abusiva . Doença de cobertura obrigatória. Ausência de demonstração, pelo plano de saúde, acerca da existência de outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol para o tratamento do paciente. Insumos (sensor e insulina) indispensáveis ao tratamento. Cobertura obrigatória . Danos morais não configurados. O mero aborrecimento não é suscetível de deflagrar indenização por dano moral. Recursos improvidos.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1023196-24 .2020.8.26.0602 Sorocaba, Relator.: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, Data de Julgamento: 19/07/2023, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2023)

PLANO DE SAÚDE - Negativa de cobertura de tratamento com ***bomba de infusão contínua de insulina*** *- Procedência decretada -* ***Alegação da ré de que a recusa é lícita posto se tratar de medicamento de uso domiciliar, não constante do rol de coberturas obrigatórias da ANS, com expressa exclusão contratual - Descabimento - Empresa prestadora de serviços de assistência médica que não pode interferir na indicação feita pelo médico - Relatório médico que justifica a necessidade do tratamento indicado - Dever da ré de fornecer os insumos indicados à autora, consoante prescrição médica e pelo tempo necessário*** *- Recurso desprovido". (TJSP; Apelação Cível 1001453-57.2022.8.26.0126; Relator (a): Galdino Toledo Júnior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de Caraguatatuba - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/11/2022; Data de Registro: 24/11/2022).*

Logo, manifestamente abusiva, portanto, a conduta da empresa ré, pelo que procede o pedido autoral para que a demandada passe a custear o aparelho sensor FreeStyle Libre 2 Plus e seus insumos, prescrito pelo médico especialista.

DO DANO MATERIAL

Restou incontroverso nos autos que a parte autora, diante da negativa indevida da cobertura pela operadora de plano de saúde demandada, teve de arcar diretamente com os custos dos insumos indispensáveis à manutenção de seu tratamento médico, cuja continuidade se revela essencial diante da condição clínica apresentada, a saber, **Diabetes Mellitus tipo I**, doença crônica e grave.

Para tanto, a representante legal da autora apresentou **documentação comprobatória robusta e idônea**, consistente em notas fiscais e comprovantes de pagamento, os quais totalizam a quantia de **R$ 10.838,44 (dez mil oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos)**, valor este correspondente às aquisições realizadas a título de insumos de controle glicêmico, entre eles sensores, fitas reagentes, lancetas, agulhas e insulinas específicas, todos devidamente prescritos por profissional médico habilitado.

Portanto, estando o dano material adequadamente comprovado e tendo a negativa da requerida sido considerada abusiva, é medida de rigor **a condenação ao ressarcimento da quantia de acima mencionada.**

DO DANO MORAL

Deflui dos autos que a operadora de plano de saúde negou totalmente a cobertura do aludido procedimento, com suporte em cláusula contratual restritiva, conforme reconhecido em sua peça de defesa.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a violação a direitos da personalidade, a exemplo dos direitos à saúde e à vida, caracteriza, por si só, o dano moral, não sendo necessária sequer a ocorrência de reação psíquica da vítima, como os sentimentos de dor, vexame, sofrimento, etc.

Assim, o dano moral resta configurado, por ter a demandada agido em desrespeito aos mais preciosos bens de um indivíduo, que são sua vida, saúde e dignidade. O entendimento é esposado pelo STJ, a exemplo do seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE PRÓTESE CIRÚRGICA . OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ . QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário" (AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022). Incidência da Súmula 83/STJ . 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de compensação por danos morais pode ser

revisto por esta Corte tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não ocorreu na hipótese, em que fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em decorrência da recusa indevida de cobertura de prótese cirúrgica indicada pelo médico assistente para o tratamento do segurado com fratura no úmero esquerdo. 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2407643 SP 2023/0244935-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2023).

Ademais, o Egrégio Tribunal de Pernambuco pacificou a questão ao editar a Súmula nº 35: *A negativa de cobertura fundada em cláusula abusiva de contrato de assistência à saúde pode dar ensejo à indenização por dano moral.*

Suficientemente demonstrado o dano de índole moral, resta definir o valor da indenização devida, o que faço levando em consideração a gravidade do fato em si, as condições econômicas das partes, o grau de culpabilidade da ré e a vertente pedagógica da indenização, fixando-se está em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 944 do Código Civil.

Assim, a decretação de procedência desta ação é medida que se impõe, em todos os seus termos, incidindo-se na espécie a previsão dos arts. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

DO DESCUMPRIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ASTREINTES

A decisão proferida em 21/02/2025 (ID. 196193301) concedeu tutela de urgência determinando o fornecimento dos insumos médicos no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

Entretanto, a parte ré **deixou de cumprir tempestivamente a determinação judicial**, fato evidenciado pelo comparecimento da representante legal da autora à sede da UNIMED RECIFE em 03 de abril de 2025, ocasião em que foi informada, de forma vaga, que os produtos "estariam em processo de compra".

Caracterizado o descumprimento da ordem judicial, impõe-se a aplicação da **multa cominatória**, a qual fixo em R$ 1.000,00 por dia, **retroativa a 26/02/2025**, até o efetivo cumprimento da ordem, observado o limite máximo de R$ 30.000,00.

Determino, ademais, a **intimação da parte ré para, no prazo de 48 horas, comprovar o cumprimento da medida**, sob pena de **bloqueio de valores via SISBAJUD**.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados por **MANUELA NUNES DE MORAES**, representada por sua genitora **GEANE NUNES DA SILVA**, em face de **UNIMED RECIFE – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**, para:

a) confirmar a tutela provisória de urgência deferida, tornando-a definitiva, e **determinar que a parte ré autorize e custeie, de forma contínua e integral, os medicamentos e insumos prescritos à parte autora**, notadamente o sensor **FreeStyle Libre 2 Plus**, conforme

laudos médicos acostados aos autos;

b) condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 10.838,44 (dez mil oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos), a título de **danos materiais**, valor este que deverá ser **corrigido monetariamente pelo IPCA desde as respectivas datas dos desembolsos**, e acrescido de **juros de mora de 1% ao mês a partir da citação**, nos termos dos arts. 389 e 395 do Código Civil;

c) condenar a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de **indenização por danos morais**, valor que deverá ser **corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da presente sentença** (Súmula 362 do STJ), e acrescido de **juros moratórios de 1% ao mês desde a citação,** calculados com base na taxa SELIC, a partir da citação, deduzido o IPCA.

(Súmula 54 do STJ);

d) reconhecer o descumprimento da tutela de urgência deferida em 21/02/2025, e **aplicar a multa cominatória diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), contada a partir de 26/02/2025**, até a data do efetivo cumprimento, limitada ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 537, §1º do CPC;

e) intimar a parte ré para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprovar o integral cumprimento da ordem judicial, sob pena de ser determinado, de imediato, o **bloqueio de valores suficientes à satisfação da obrigação, por meio do sistema SISBAJUD**;

f) condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, **em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação**, considerando-se, para tanto, os valores das condenações por danos materiais, danos morais.

Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, determino a intimação do Ministério Público para ciência da presente sentença, conforme dispõe o artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo em vista o interesse de menor impúbere nos autos.

De logo, determino que havendo apelação, a parte contrária deverá ser intimada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Decorrido o prazo do parágrafo anterior, com ou sem contrarrazões, proceda-se a IMEDIATA remessa dos autos ao TJPE.

Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as devidas cautelas legais.

Recife, data da assinatura digital.

Sonia Stamford Magalhães Melo

Juíza de Direito

jbsp

(https://d.docs.live.net/3b883a8ae3e77e50/%C3%81rea%20de%20Trabalho/HOMEOFICIE/SENTEN%C3%87AS/SEN

Assinado eletronicamente por: SONIA STAMFORD MAGALHAES MELO
16/05/2025 13:18:42
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 204215983

25051613184245400000198917799

IMPRIMIR GERAR PDF